

**INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (PRESIDÊNCIA TRU) Nº  
5014562-91.2024.4.02.0000/ES**

**PROCESSO ORIGINÁRIO:** Nº 5039974-90.2023.4.02.5001/ES

**SUSCITANTE:** ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

**ADVOGADO(A):** SAMUEL ROMUALDO LEITE (OAB ES024331)

**ADVOGADO(A):** JOSINEI DOS SANTOS DIAS (OAB ES025003)

**SUSCITADO:** PRESIDENTE DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 2ª REGIÃO

**MPF:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**INTERESSADO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## **DESPACHO/DECISÃO**

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas (Evento 1 - INIC1), suscitado por **ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA**, visando à reforma do acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, proferido nos autos da ação originária 5039974-90.2023.4.02.5001, ajuizada em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**, na qual o autor requer a concessão de aposentadoria pela regra de transição do pedágio de 100% (NB 207.807.102-6) com conversão de tempo especial em comum e pagamento das prestações atrasadas, desde a data do requerimento administrativo (DER - 23/02/2023), corrigidas na forma da lei, pugnando, na eventualidade, pela reafirmação da DER.

Nos autos da ação originária nº 5039974-90.2023.4.02.5001/ES, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo negou provimento ao recurso inominado do autor, mantendo, por conseguinte, a sentença de extinção do processo sem solução de mérito, por ausência de interesse de agir, a vista do enunciado FONAJE nº 202, *verbis*: “A ausência de PPP ou documento equivalente no processo administrativo implicará, em relação ao tempo especial respectivo, a extinção do processo judicial sem resolução do mérito por falta de requerimento administrativo válido.”

Conforme a fundamentação do voto condutor, “o autor não apresentou ao INSS cópias do seu PPP/LTCAT relativas ao período debatido, mas apenas judicialmente. O caso é de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante averbação de tempo de serviço sob condições especiais. É necessário o prévio requerimento administrativo, com a anexação da documentação pertinente ao tempo alegadamente trabalhado sob condições especiais, viabilizando assim à autarquia avaliar e se manifestar acerca do assunto, já que esses elementos de prova estão na posse do segurado e do seu empregador. Se o segurado não apresenta os documentos relativos a todo o seu tempo de trabalho especial no âmbito administrativo, não há como o INSS se pronunciar acerca dele, não havendo que se falar em indeferimento administrativo da pretensão autoral. Diante do quadro fático apresentado, não há dúvidas tratar-se de caso de falta de interesse processual.” (Evento 38 - RELVOTO1, da ação originária).

De acordo com as razões do presente IRDR, este incidente versa sobre a seguinte temática: “A inexistência de prévio requerimento administrativo específico de contagem de tempo especial e/ou ausência de documentação comprobatória suficiente, configura (ou não) falta de interesse de agir”. (Evento 1 - INIC1 - fl. 3 do PDF).

Afirma a presença dos requisitos para a admissão do IRDR, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Alega que “existem diversos processos no âmbito do **microssistema dos JEFs da 4ª Região** (inclusive no processo originário, onde a **ausência de prévio requerimento administrativo específico relativo ao reconhecimento de labor especial ou falta de documentação comprobatória suficiente caracteriza falta de interesse de agir**, fato que culmina na extinção total ou parcial das demandas previdenciárias em comento, ainda que sem resolução de mérito.” (Evento 1 - INIC1 - fl. 3 do PDF). Nesse sentido, colaciona os seguintes julgados: processo nº 5005083-57.2020.4.04.7114, da Primeira Turma Recursal/RS; processo nº 5001727-90.2020.4.02.7102, da Segunda Turma Recursal/RS; processo nº 5002784-63.2018.4.04.7216, Segunda Turma Recursal/SC; processo nº 5002874-21.2020.4.04.7016, da Quarta Turma Recursal/PR. (Evento 1 - INIC1 - fls. 3/6 do PDF)

Por outro lado, destaca que, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a orientação é no sentido de que “**não há falta de interesse de agir quando à época do pedido administrativo, não houve demanda específica de contagem de tempo especial ou não foi aportada documentação comprobatória suficiente ao reconhecimento de tal atividade**” (Evento 1 - INIC1 - fl. 6 do PDF), apontando como paradigmas os seguintes julgados: AG nº 5044618-58.2021.4.02.0000, da Sexta Turma; AG Nº 5048697-51.2019.4.02.0000, da Quinta Turma). (Evento 1 - INIC1 - fls. 6/7 do PDF).

Requer, assim, em caráter liminar, a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o tema, em especial o processo originário nº 5039974-90.2023.4.02.5001. (Evento 1 - INIC1 - fl. 14 do PDF).

No mérito, pugna pela aplicação da tese jurídica no sentido de que: (Evento 1 - INIC1 - fls. 14/15 do PDF)

(a) Não há falta de interesse de agir quando à época do pedido administrativo, não houve demanda específica de contagem de tempo especial ou não foi aportada documentação comprobatória suficiente ao reconhecimento de tal atividade.

(b) Nos casos em que o INSS não reconhece o tempo de serviço especial por próprias normativas internas (como o art. 301 da IN 128/2022), o interesse de agir é PRESUMIDO.

É o relatório. Decido.

O incidente não comporta acolhimento, senão vejamos.

Como é cediço, o novo Código de Processo Civil, visando evitar controvérsias de direito capazes de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, introduziu *ex novo* no ordenamento jurídico pátrio o incidente de resolução de demandas repetitivas, disciplinado nos seus arts. 976 e seguintes.

Ainda, de acordo com o artigo 34, *caput*, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, “*Caberá pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito dos Juizados Especiais Federais quando ocorrer, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, observada a legislação processual.*”

*In casu*, o suscitante almeja, por meio do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, a reforma do acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, proferido nos autos da ação originária nº 5039974-90.2023.4.02.5001, para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, a fim de garantir a apreciação judicial do pleito tal como formulado na petição inicial da ação originária, sem a necessidade de prévia apreciação da questão em sede administrativa.

Contudo, em razão do caráter incidental, o cabimento do IRDR condiciona-se à pendência de julgamento de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

**“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.**

*I - Na origem, o Fisco ajuizou execução fiscal contra contribuinte, tendo sido determinada a suspensão do processo pelo juízo de primeira instância, sob o fundamento, em suma, de que o débito tributário estava garantido por seguro-garantia. O Fisco Estadual interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal de origem deferido a tutela provisória recursal, decidindo que a suspensão do registro no CADIN Estadual depende da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Opostos os declaratórios, a contribuinte requereu a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR para fazer prevalecer a tese jurídica de que a suspensão do registro no CADIN Estadual não requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o débito estiver garantido por garantia idônea. II - No caso, o Tribunal de origem inadmitiu a instauração do IRDR, sob o fundamento de que o caso (agravo de instrumento) não poderia ser mais considerado como apto à instauração do IRDR, considerando que não havia mais pendência do agravo para fins de admissibilidade do incidente. Isso porque o que pendia era apenas o julgamento dos embargos declaratórios, que possuem caráter meramente integrativo e cuja oposição nem sequer fora noticiada antes da realização do juízo de admissibilidade do IRDR.*

*III - No recurso especial, a contribuinte sustenta que o caso estava apto à fixação da tese jurídica no IRDR, considerando que, além de preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o agravo ainda estava pendente de julgamento, em razão da oposição dos declaratórios, antes do juízo de admissibilidade do IRDR.*

*IV - Impõe-se o afastamento da alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pela recorrente - acerca da pendência de julgamento da causa em razão dos declaratórios distribuídos - foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.*

***V - O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento***

**do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório.**

**VI - O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis.**

(...)

*X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento.*

*(AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)*

Nesse cenário, cumpre observar que, quando da protocolização do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, em 14/10/2024, inexistia causa pendente de julgamento, já que, nos autos originários, o recurso inominado já se encontrava julgado desde 12/09/2024 (evento 38 - RELVOTO1 e ACOR2, da ação originária), sendo certo que inexistia impugnação naqueles autos em face do referido julgado, não se prestando o IRDR como sucedâneo recursal.

Diante desse contexto, declaro extinto o processo, sem solução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Decorrido, *in albis*, o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.